

Paslaugų teikimo sutartis

Skaitmeninio sprendimo sukūrimas ir paleidimas · su Priedu Nr. 1

Nr. _____ | [Miestas], [metai-mėn-diena]

Teikėjas: [Vardas Pavardė], individuali veikla pagal pažymą Nr. [____], adresas [____], sąskaita [IBAN], el. paštas [____], tel. [____].

Užsakovas: [monės pavadinimas], juridinio asmens kodas [____], buveinė [____], atstovaujama [pareigos, Vardas Pavardė], veikiančio(-ios) pagal [įstatus] (toliau kartu – **Šalys**).

1. SUTARTIES DALYKAS

- Teikėjas sukuria ir paleidžia veikiantį skaitmeninį sprendimą (toliau – **Sprendimas**), kurio pavadinimas, paskirtis ir konkreti apimtis nurodyti **Priede Nr. 1**, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
- Sprendimas kuriamas su Užsakovo prekės ženklu (logotipas, spalvos, tekstai), kurį Užsakovas pateikia Teikėjui.
- Vėlesni apimtys pakeitimai galioja Šalims susitarus raštu arba el. paštu; toks susitarimas laikomas Priedo Nr. 1 pakeitimu.
- Sprendimas talpinamas Teikėjo infrastruktūroje be papildomo mokesčio, jeigu Priede Nr. 1 nenurodyta kitaip; Teikėjas deda protingas pastangas užtikrinti prieinamumą, bet negarantuoja nepertraukiamo veikimo. Teikėjui nutraukus talpinimą, jis perduoda Užsakovui Sprendimo failus ir Užsakovo duomenis, kad Užsakovas galėtų toliau naudotis rezultatu.
- Jeigu Sprendimas atlieka veiksmus išorėje (skelbia skelbimus, siunčia žinutes, susisiečia su asmenimis), šie veiksmai atliekami **tik Užsakovui juos inicijavus** ir pagal Užsakovo pasirinktus nustatymus. Teikėjas Užsakovo vardu tokių sprendimų nepriima.
- Į kainą NEĮEINA** Priede Nr. 1 nurodytos papildomos paslaugos ir trečiųjų šalių mokamos paslaugos (domenų registracija, SMS šliuzai, duomenų bazių ar kitų platformų prenumeratos, mokamos reklamos). Su jomis susijusius mokesčius tiesiogiai padengia Užsakovas; paskyros kuriamos Užsakovo vardu.

2. KAINA IR ATSISKAITYMAS

- Sprendimo kaina, mokėjimo dalys ir terminai nurodyti **Priede Nr. 1**. Kaina yra **vienkartinė** – jokių periodinių (abonentinių, mėnesinių, prenumeratos) mokesčių Teikėjas neima.
- Teikėjas nėra PVM mokėtojas, PVM neskaičiuojamas. Mokama banko pavedimu pagal Teikėjo pateiktą sąskaitą.
- Uždelsus apmokėti, Užsakovas moka **0,05 % delspinigius** nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
- Mokesčius nuo savo pajamų deklaruoja ir sumoka Teikėjas; Užsakovui mokesčių išskaičiavimo ar „Sodros“ prievolių nekyla.

3. BANDOMASIS LAIKOTARPIS (JEI TAIKOMAS)

- Jeigu Priede Nr. 1 nurodytas bandomasis laikotarpis, Užsakovas jame nurodytą laiką naudojami veikiančiu Sprendimu **nemokamai ir be įsipareigojimų**.
- Bandomuoju laikotarpiu Užsakovas nemoka nieko, sąskaitos neišrašomos, ir bet kada gali nutraukti bandymą vienu pranešimu raštu ar el. paštu.
- Bandomuoju laikotarpiu sukaupti Užsakovo duomenys lieka Užsakovui: tęsiant – lieka Sprendime, nutraukus – perduodami Užsakovui ir ištrinami iš Teikėjo infrastruktūros.
- Bandomuoju laikotarpiu neteikiamos 1.6 p. nurodytos mokamos papildomos paslaugos. Kaina mokama tik Užsakovui raštu patvirtinus, kad tęsia.

4. VYKDYMAS IR PRIĖMIMAS

- Teikėjas pradeda darbus gavęs Priede Nr. 1 numatytą avansą (jeigu jis numatytas) ir Užsakovo medžiagą, ir pristato rezultatą per Priede Nr. 1 nurodytą terminą.
- Užsakovas pateikia visą darbams reikalingą medžiagą (logotipą, tekstus, spalvas, nuotraukas, kontaktinius duomenis, veiklos taisykles) per **[10] darbo dienų** nuo Sutarties pasirašymo. Užsakovui vėluojant, darbų terminas atitinkamai pratęsiamas; vėluojant ilgiau kaip 30 dienų, Teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, o gautas avansas lieka Teikėjui kaip kompensacija už atliktus darbus.

4.3. Darbai laikomi priimtais pasirašius priėmimo–perdavimo aktą arba, jei aktas nepasirašomas, automatiškai praėjus **[5] darbo dienoms** nuo pridavimo, jei Užsakovas per šį terminą nepateikia pagrįstų pastabų raštu. Abiem atvejais Užsakovui kyla pareiga sumokėti likusią kainos dalį.

5. PALAIKYMAS (1 METAI)

5.1. **12 mėn.** nuo pridavimo Teikėjas teikia nemokamą palaikymą: taiso klaidas, prižiūri Sprendimo veikimą ir atlieka **smulkius pakeitimus** (tekstų, spalvų, kontaktų, nuorodų, sąlygų ir pan.). Užsakovui tereikia parašyti – smulkūs pakeitimai atliekami operatyviai, paprastai tą pačią ar kitą darbo dieną. Nemokamas palaikymas teikiamas protinga ir sąžininga apimtimi ir neapima nepagrįstai dažnų ar masinių pakeitimų, kuriais piktnaudžiuojama.

5.2. Nemokamas palaikymas **NEAPIMA** didelių naujų funkcijų, naujų puslapių, integracijų, dizaino perdarymo, atskirų projektų ir 1.6 p. paslaugų – tokie darbai atliekami tik pagal **atskirą susitarimą ir už atskirą atlygį**.

5.3. Pasibaigus 12 mėn., pakeitimai atliekami pagal atskirą susitarimą už fiksuotą kainą. Jokių privalomų periodinių mokesčių nėra.

6. GARANTIJA, APRIBOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Teikėjas užtikrina, kad rezultatas atitiks Priede Nr. 1 suderintą apimtį, ir palaikymo laikotarpiu šalina nustatytus trūkumus.

6.2. **Teikėjas negarantuoja konkrečių verslo rezultatų** – klientų, užsakymų, kandidatų, pardavimų ar pajamų skaičiaus. Sprendimas suteikia įrankį ir duomenis; rezultatas priklauso ir nuo rinkos, Užsakovo pasiūlymo bei jo darbuotojų veiksmų.

6.3. Sprendimas naudoja tik teisėtus ir viešai prieinamus duomenų šaltinius.

6.4. Teikėjas neatsako už trečiųjų šalių veiksmus ir sprendimus (interneto talpinimo, ryšio, mokėjimų, socialinių tinklų ar skelbimų portalų taisyklių ar prieigos pakeitimus). Jeigu dėl to tam tikras kanalas ar funkcija tampa neprieinama ne dėl Teikėjo kaltės, Teikėjas 5.1 p. apimtimi pasiūlo lygiavertį sprendimą.

6.5. Teikėjo atsakomybė pagal Sutartį neviršija Sutarties kainos. Teikėjas neatsako už netiesioginius nuostolius ir negautas pajamas. Šie apribojimai netaikomi žalai, padarytai dėl Teikėjo tyčios ar didelio neatsargumo.

7. KODAS IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

7.1. Visiškai atsiskaičius, Teikėjas perduoda Užsakovui **visą Sprendimo pirminį kodą** ir suteikia **neišimtinę, neterminuotą, neatšaukiamą, teritorijos neribojančią licenciją** juo naudotis, jį keisti, pritaikyti, papildyti ir diegti savo nuožiūra — be papildomų mokesčių ir be atskiros Teikėjo sutikimo.

7.2. Užsakovas turi teisę: laikyti Sprendimą bet kuriame pasirinktame serveryje; pasitelkti bet kurį kitą programuotoją tolesniems darbams; naudoti Sprendimą visiems savo prekės ženklams, filialams ir susijusioms įmonėms; perleisti licenciją kartu su verslu, jei įmonė ar jos dalis parduodama. Licencija galioja ir tuo atveju, jei Teikėjas nutrauktų veiklą — Užsakovas nuo Teikėjo nepriklauso.

7.3. Užsakovo pateikta medžiaga (logotipas, tekstai, nuotraukos) ir Sprendime sukaupti Užsakovo veiklos duomenys yra **Užsakovo nuosavybė**; Užsakovas bet kada gali gauti jų kopiją. Užsakovas garantuoja turįs teises į pateiktą medžiagą.

7.4. Licencija yra **neišimtinė**: ta pati bendroji platforma yra kuriama ir pritaikoma ir kitiems Teikėjo klientams, todėl Teikėjas pasilieka teisę ją toliau naudoti bei vystyti. Vienintelis Užsakovui taikomas apribojimas — Užsakovas neplatina ir neparduoda pačios platformos kaip atskiros programinio produkto tretiesiems asmenims. Visa kita, įskaitant neribotą kodo keitimą savo reikmėms, yra leidžiama.

8. ASMENS DUOMENYS (BDAR)

8.1. Priede Nr. 1 nurodoma, ar Sprendimas tvarko asmens duomenis.

8.2. **Jeigu asmens duomenys netvarkomi** – Sprendimas nesaugo galutinių klientų asmens duomenų Teikėjo serveryje; duomenys lieka tik galutinio kliento įrenginyje arba saugomi nuasmeninti (atsitiktinis identifikatorius be vardo, telefono ar kitų tiesioginių identifikatorių).

8.3. **Jeigu asmens duomenys tvarkomi** (pvz., registracijos, anketos, kandidatų ar klientų kontaktai) – **Užsakovas yra duomenų VALDYTOJAS**, o Teikėjas – **duomenų TVARKYTOJAS**, kuris tvarko duomenis tik pagal Užsakovo nurodymus ir tik Sprendimo veikimo tikslu, jų neparduoda, neperduoda tretiesiems asmenims ir nenaudoja savo reikmėms. Užsakovas atsako už asmenų informavimą, sutikimus ir privatumo pranešimo paskelbimą.

8.4. Duomenys saugomi Europos Sąjungoje veikiančioje infrastruktūroje. Prieiga prie administravimo įrankių – slaptažodžiu; nepavykę prisijungimo bandymai ribojami.

8.5. Užsakovo prašymu Teikėjas per protingą terminą ištrina konkretaus asmens arba visus Užsakovo duomenis; nutraukus Sutartį – perduoda jų kopiją ir ištrina.

8.6. Užsakovas įsipareigoja nenaudoti Sprendime sukauptų duomenų tikslams, nesusijusiems su Priede Nr. 1 nurodyta paskirtimi.

9. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Šalys neatskleidžia viena apie kitą sužinotos neviešos informacijos.

9.2. Administravimo slaptažodžiai yra konfidencialūs; Užsakovas atsako už jų saugojimą ir nedelsdamas praneša Teikėjui, jei jie galėjo būti atskleisti.

10. GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, FORCE MAJEURE

10.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Iš esmės pažeidus Sutartį, kita Šalis gali ją nutraukti raštu įspėjusi prieš [10] dienų, jei pažeidimas nepašalinamas. Nutraukus dėl neapmokėjimo, licencija naudotis Sprendimu nesuteikiama.

10.3. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai sprendžiami derybomis, nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

11.2. Pakeitimai galioja tik raštu. Sutartis su Priedu Nr. 1 sudaryta 2 vienodos teisinės galios egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai (arba pasirašoma elektroniniu parašu).

Teikėjas

[Vardas Pavardė]

Užsakovas

[pareigos, Vardas Pavardė]

PRIEDAS NR. 1 — DARBŲ APIMTIS IR KAINA

1. Sprendimo pavadinimas ir paskirtis: [pvz. skaitmeninė lojalumo kortelė / darbuotojų ir subrangovų paieškos sistema / registracijos ir priminimų sistema] _____

2. Į kainą įeina:

- _____
- _____
- _____
- metų palaikymas pagal Sutarties 5 punktą.

3. Kaina: [] EUR (vienkartinė, PVM neskaičiuojamas).

4. Mokėjimo tvarka: [pasirinkite vieną]

- **A. Standartinė:** [30] % avansas per [5] darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo; likę [70] % – per [10] dienų nuo darbų pridavimo.
- **B. Po bandomojo laikotarpio:** 100 % per [10] darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo (Sutartis pasirašoma tik Užsakovui nusprendus tęsti).

5. Darbų atlikimo terminas: [] darbo dienų nuo avanso ir Užsakovo medžiagos gavimo.

6. Bandomasis laikotarpis (Sutarties 3 p.): [netaikomas] / [taikomas – [14] kalendorinių dienų nemokamai, be įsipareigojimų].

7. Asmens duomenys (Sutarties 8 p.): [netvarkomi – 8.2 p.] / [tvarkomi – 8.3 p.; tvarkomi duomenys: _____].

8. Veiklos vietos, kurioms galioja licencija: _____

9. Papildomos paslaugos, NEįeinančios į kainą (užsakomos atskirai, kaina derinama raštu):

10. Trečiųjų šalių paslaugos, kurias apmoka Užsakovas: [nėra] / _____

Teikėjas

[Vardas Pavardė]

Užsakovas

[pareigos, Vardas Pavardė]

